# 民事判决书

（2026）粤 0605 民初 11472 号

原告：某某银行股份有限公司某某城南支行
负责人：陈某某，行长
被告：吴某某，女，1991 年 01 月 01 日出生，汉族

原告某某银行股份有限公司某某城南支行与被告吴某某金融借款合同纠纷一案，本院于 2026 年 03 月 12 日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。

本院认为，原、被告签订的借款合同系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。被告未按约还款构成违约，依法应承担还款责任并支付相应利息、罚息。

判决如下：

一、被告吴某某应于本判决生效之日起十日内归还原告借款本金 436,000.00 元；

二、被告吴某某应于同期支付利息、罚息（按合同约定计算）；

三、驳回原告其他诉讼请求。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状。

审判员　张某某

二　二六年九月十八日

书记员　李某某

民事判决书（续）

（2026）粤 0605 民初 11472 号

原告：某某银行股份有限公司某某城南支行
负责人：陈某某，行长
被告：吴某某，女，1991 年 01 月 01 日出生，汉族

原告某某银行股份有限公司某某城南支行与被告吴某某金融借款合同纠纷一案，本院于 2026 年 03 月 12 日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。

本院认为，原、被告签订的借款合同系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。被告未按约还款构成违约，依法应承担还款责任并支付相应利息、罚息。

判决如下：
一、被告吴某某应于本判决生效之日起十日内归还原告借款本金 436,000.00 元；
二、被告吴某某应于同期支付利息、罚息（按合同约定计算）；
三、驳回原告其他诉讼请求。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状。

审判员　张某某
二　二六年九月十八日
书记员　李某某

民事判决书（续）

（2026）粤 0605 民初 11472 号

原告：某某银行股份有限公司某某城南支行
负责人：陈某某，行长
被告：吴某某，女，1991 年 01 月 01 日出生，汉族

原告某某银行股份有限公司某某城南支行与被告吴某某金融借款合同纠纷一案，本院于 2026 年 03 月 12 日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。

本院认为，原、被告签订的借款合同系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。被告未按约还款构成违约，依法应承担还款责任并支付相应利息、罚息。

判决如下：

一、被告吴某某应于本判决生效之日起十日内归还原告借款本金 436,000.00 元；

二、被告吴某某应于同期支付利息、罚息（按合同约定计算）；

三、驳回原告其他诉讼请求。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状。

审判员　张某某

二　二六年九月十八日

书记员　李某某

# 民事上诉状

**上诉人（原审被告）：吴某某，女，1991 年 01 月 01 日出生，汉族**
**被上诉人（原审原告）：某某银行股份有限公司某某城南支行**

**上诉人因与被上诉人金融借款合同纠纷一案，不服某某市某某区人民法院（2026）粤 0605 民初 11472 号民事判决，现提起上诉。**

**上诉请求**

**一、撤销（2026）粤 0605 民初 11472 号民事判决第二项；**
**二、依法改判上诉人仅承担本金及合同期内利息，不承担罚息；**
**三、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。**

**上诉理由**

**一、一审对罚息计付标准的认定有误。合同约定的罚息上浮比例应理解为对逾期本金的惩罚，而一审将复利一并计收，属重复计算。**
**二、上诉人因重大疾病暂时丧失还款能力，一审未考虑该情节，未支持上诉人关于减免罚息的请求，有违公平原则。**

**此致**
**某某市中级人民法院**

**上诉人：吴某某**
**二　二六年十月八日**

民事上诉状（续）

上诉人（原审被告）：吴某某，女，1991 年 01 月 01 日出生，汉族

被上诉人（原审原告）：某某银行股份有限公司某某城南支行

上诉人因与被上诉人金融借款合同纠纷一案，不服某某市某某区人民法院（2026）粤 0605 民初 11472 号民事判决，现提起上诉。

上诉请求

一、撤销（2026）粤 0605 民初 11472 号民事判决第二项；

二、依法改判上诉人仅承担本金及合同期内利息，不承担罚息；

三、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

上诉理由

一、一审对罚息计付标准的认定有误。合同约定的罚息上浮比例应理解为对逾期本金的惩罚，而一审将复利一并计收，属重复计算。

二、上诉人因重大疾病暂时丧失还款能力，一审未考虑该情节，未支持上诉人关于减免罚息的请求，有违公平原则。

此致

某某市中级人民法院

上诉人：吴某某

二　二六年十月八日

# 民事答辩状

**答辩人（被上诉人、原审原告）：**
**某某银行股份有限公司某某城南支行**
**负责人：陈某某，行长**

**答辩人因与上诉人吴某某金融借款合同纠纷一案，就上诉人的上诉理由答辩如下：**

**一、关于罚息与复利是否重复计算**

**罚息针对的是逾期**本金**，复利针对的是欠付**利息**，两者计算基数不同、性质不同，不构成重复计算。一审判决对此认定正确。**

**依据：《个人借款合同》第九条约定「对欠付利息按罚息利率计收复利」，该约定系双方合意，且不违反法律强制性规定。**

**二、关于上诉人主张的还款能力**

**上诉人所述疾病情节，一审已组织质证，但未提供丧失劳动能力的有效证明，亦未举证其已就还款安排与答辩人协商。还款能力不属于免除合同义务的法定事由。**

**综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。**

**此致**
**某某市中级人民法院**

**答辩人：某某银行股份有限公司某某城南支行（盖章）**
**二　二六年十月三十日**

民事答辩状（续）

答辩人（被上诉人、原审原告）：
某某银行股份有限公司某某城南支行
负责人：陈某某，行长

答辩人因与上诉人吴某某金融借款合同纠纷一案，就上诉人的上诉理由答辩如下：

一、关于罚息与复利是否重复计算

罚息针对的是逾期**本金**，复利针对的是欠付**利息**，两者计算基数不同、性质不同，不构成重复计算。一审判决对此认定正确。

依据：《个人借款合同》第九条约定「对欠付利息按罚息利率计收复利」，该约定系双方合意，且不违反法律强制性规定。

二、关于上诉人主张的还款能力

上诉人所述疾病情节，一审已组织质证，但未提供丧失劳动能力的有效证明，亦未举证其已就还款安排与答辩人协商。还款能力不属于免除合同义务的法定事由。

综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。

此致
某某市中级人民法院

答辩人：某某银行股份有限公司某某城南支行（盖章）
二　二六年十月三十日

# 一审庭审笔录

（2026）粤 0605 民初 11472 号

时间：2026 年 07 月 21 日 09 时 30 分
地点：某某市某某区人民法院第三审判庭
审判员：张某某　　书记员：李某某

审判员：现在开庭。核对当事人身份。
原告：某某银行股份有限公司某某城南支行，委托诉讼代理人某律师。
被告：吴某某，到庭。

审判员：被告对原告提交的借款合同、放款凭证、还款明细有无异议？
被告：对合同真实性无异议。对罚息计算方式有异议。

审判员：原告，罚息与复利如何计算？
原告代理人：罚息按逾期本金乘以罚息利率，复利按欠付利息乘以罚息利率，两者基数不同，不存在重复计算。

审判员：被告有无证据提交？
被告：有诊断证明一份，证明本人患病暂时无法工作。
审判员：原告质证。
原告代理人：对真实性无异议，但该证明不能证明被告丧失还款能力。

一审庭审笔录（续）

（2026）粤 0605 民初 11472 号

时间：2026 年 07 月 21 日 09 时 30 分
地点：某某市某某区人民法院第三审判庭
审判员：张某某　　书记员：李某某

审判员：现在开庭。核对当事人身份。
原告：某某银行股份有限公司某某城南支行，委托诉讼代理人某律师。
被告：吴某某，到庭。

审判员：被告对原告提交的借款合同、放款凭证、还款明细有无异议？
被告：对合同真实性无异议。对罚息计算方式有异议。

审判员：原告，罚息与复利如何计算？
原告代理人：罚息按逾期本金乘以罚息利率，复利按欠付利息乘以罚息利率，两者基数不同，不存在重复计算。

审判员：被告有无证据提交？
被告：有诊断证明一份，证明本人患病暂时无法工作。
审判员：原告质证。
原告代理人：对真实性无异议，但该证明不能证明被告丧失还款能力。

# 一审证据材料汇编

**（2026）粤 0605 民初 11472 号 证据目录**

| 序号 | 证据名称 | 页码 | 证明目的 |
|---|---|---|---|
| 1 | 个人借款合同 | P1-4 | 借贷关系成立 |
| 2 | 借款借据 / 放款凭证 | P5 | 原告已依约放款 |
| 3 | 账户交易明细 | P6-8 | 还款情况与欠款余额 |
| 4 | 催收记录及签收凭证 | P9 | 持续催收、被告未履行 |
| 5 | 被告身份证复印件 | P10 | 被告主体身份 |
| 6 | 原告主体资格材料 | P11-13 | 原告主体适格 |

**上述证据均经一审庭审质证，法院予以确认。**

一审证据材料汇编（续）

**（2026）粤 0605 民初 11472 号 证据目录**

| 序号 | 证据名称 | 页码 | 证明目的 |
|---|---|---|---|
| 1 | 个人借款合同 | P1-4 | 借贷关系成立 |
| 2 | 借款借据 / 放款凭证 | P5 | 原告已依约放款 |
| 3 | 账户交易明细 | P6-8 | 还款情况与欠款余额 |
| 4 | 催收记录及签收凭证 | P9 | 持续催收、被告未履行 |
| 5 | 被告身份证复印件 | P10 | 被告主体身份 |
| 6 | 原告主体资格材料 | P11-13 | 原告主体适格 |

**上述证据均经一审庭审质证，法院予以确认。**